

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6991/2537

นายศิริ ฤทธา กับพวก
นายทองใบ อนุดิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ป.รษฎากร มาตรา 117, มาตรา 118

โจทก์นำหนังสือมอบอำนาจที่มีได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ไปยื่นขอเสียเงิน
อากรและเงินเพิ่มอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อจาก
นั้นยอมเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาวินิจฉัย เมื่อโจทก์ได้
เสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ก็ถือได้ว่า
หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์เป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวล
รษฎากร มาตรา 117 จึงใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ และถือได้ว่าโจทก์มี
อำนาจฟ้อง

โจทก์นำหนังสือมอบอำนาจที่มีได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ไปยื่นขอเสียเงิน
อากรและเงินเพิ่มอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อจาก
นั้นยอมเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาวินิจฉัย เมื่อโจทก์ได้
เสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ก็ถือได้ว่า
หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์เป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวล

รัฐฎากร มาตรา 117 จึ่งใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ และถือได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

ศาลจังหวัดอุทัยธานี - นายพิชัย นาคขาว
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายจรูญ วงศ์นิติขจร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>